TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
NÚCLEO 4.0 - SAÚDE SUPLEMENTAR
ACERVO "B"

Tel.: (83) 9.9133-9477 (Gabinete)/ e-mail: jpa.unsau@tjpb.jus.br

Nº DO PROCESSO: 0879838-39.2024.8.15.2001
CLASSE DO PROCESSO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO(S) DO PROCESSO: [Fornecimento de medicamentos]
AUTOR: MARLE FORMIGA MACIEL
REU: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

S E N T E N Ç A

RELATÓRIO

Trata-se de **Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória em Caráter Liminar c/c Danos Morais**, ajuizada por **MARLE FORMIGA MACIEL em face da CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI)**, ambos qualificados.

Narra a petição inicial, que o autor qualificado como idoso, com 84 (oitenta e quatro) anos de idade, e portador de múltiplas comorbidades graves, incluindo Doença Renal Crônica dialítica, Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus tipo 2, disautonomia e estenose aórtica grave com dispneia em repouso, buscou provimento jurisdicional para compelir a Ré a autorizar e custear o procedimento cirúrgico de Implante Valvar Aórtico Transcateter (TAVI) e todos os materiais a ele inerentes.

Afirma que seu quadro clínico, especialmente a estenose aórtica grave, impõe um risco iminente de morte súbita, conforme atestado por laudos médicos anexados, elaborados pelo cardiologista Fulvio Petrucci e pelo nefrologista Matheus Nazarius Vieira de Carvalho (IDs 105757007 e 105757008). Os referidos profissionais indicaram o procedimento TAVI como a única opção terapêutica viável e urgente, dada a idade avançada e as condições de saúde pré-existentes do paciente, que tornam a cirurgia convencional excessivamente arriscada. Contudo, a CASSI teria negado a autorização do procedimento, sob a justificativa de que a solicitação não preencheria todos os critérios da Diretriz de Utilização (DUT) nº 143 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme comunicação da operadora (ID 105757006). Diante da recusa, pleiteia pela concessão de tutela de urgência para a imediata autorização e custeio do tratamento, bem como a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios.

O feito foi inicialmente distribuído e, após sucessivas redistribuições de competência (IDs 105898060, 106552196, 107360107, 125382593), foi deferida a tutela de urgência em sede de plantão judiciário (ID 105758832). A decisão determinou que a CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL fosse compelida a autorizar e providenciar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, as despesas médico-hospitalares, incluindo equipe médica e material cirúrgico, para a realização do procedimento de Implante Valvar Aórtico Transcateter (TAVI), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A Ré informou o cumprimento da ordem judicial, autorizando o procedimento e os materiais solicitados (ID 114804388).

Regularmente citada, a CASSI apresentou Contestação (ID 114804377), arguindo, preliminarmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso, com base na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, por ser entidade de autogestão. No mérito, defendeu a licitude da negativa de cobertura, sustentando a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, conforme a RN 465/2021 e o

entendimento pacificado pela 2ª Seção do STJ (EREsp nº 1886929/SP). Alegou que o Autor não preencheria os critérios da DUT nº 143 para o TAVI, o que configuraria exercício regular de direito e afastaria a pretensão indenizatória por danos morais, uma vez que a controvérsia contratual não ensejaria, por si só, o dever de indenizar.

Em Réplica (ID 126663856), o Autor refutou os argumentos da Contestação, reafirmando a aplicabilidade dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, mesmo na ausência do CDC. Destacou que a Lei nº 14.454/2022, posterior ao precedente do STJ, mitigou a taxatividade do Rol da ANS, tornando obrigatória a cobertura de tratamentos com eficácia científica comprovada e indicação médica fundamentada, ainda que fora da listagem ou sem o preenchimento integral das DUTs. Insistiu na prerrogativa médica para a escolha do tratamento e na prevalência dos direitos fundamentais à vida e à saúde. Reiterou o pedido de danos morais, alegando que a recusa indevida de tratamento vital configura dano moral *in re ipsa*. Requereu o julgamento antecipado do mérito, por considerar a causa madura para tanto.

Houve intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 126222952), tendo o Autor pugnado pelo julgamento antecipado.

Decorrido o prazo sem manifestação da promovida.

É o relatório do essencial.

FUNDAMENTAÇÃO

A presente demanda encontra-se em condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a proferir sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas. No caso em tela, a controvérsia fática está suficientemente delineada e comprovada pela vasta documentação acostada aos autos, especialmente os laudos médicos e as comunicações entre as partes, que permitem a formação do convencimento deste Juízo.

A matéria de direito, por sua vez, cinge-se à interpretação das normas que regem os planos de saúde, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e a legislação civil aplicável, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da vida e da saúde. A produção de prova oral ou pericial adicional não se mostra indispensável para o deslinde da controvérsia, uma vez que os elementos técnicos necessários para a análise da indicação do procedimento TAVI já foram apresentados pelos médicos assistentes do Autor, e a discussão sobre a cobertura se resolve pela aplicação do direito ao caso concreto. A parte autora, inclusive, requereu o julgamento antecipado do mérito em sua réplica, corroborando a desnecessidade de dilação probatória.

A Ré, em sua contestação, invocou a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de planos de saúde administrados por entidades de autogestão, como a CASSI. De fato, a referida súmula estabelece que "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".

Contudo, a inaplicabilidade formal do CDC não descaracteriza a natureza protetiva da relação jurídica estabelecida entre o beneficiário e a operadora de plano de saúde, especialmente quando se trata de um serviço essencial que visa à proteção de direitos fundamentais como a vida e a saúde. Mesmo em relações não regidas pelo CDC, os princípios gerais do direito contratual, insculpidos no Código Civil, permanecem plenamente aplicáveis e devem nortear a interpreta interpretação das cláusulas contratuais e a conduta das partes.

Nesse diapasão, os artigos 421 e 422 do Código Civil impõem a observância da função social do contrato e da boa-fé objetiva, respectivamente. A função social do contrato de plano de saúde, por sua própria essência, transcende o mero interesse econômico das partes, projetando-se na garantia de acesso a serviços de saúde, indispensáveis à dignidade da pessoa humana. A boa-fé objetiva, por sua vez, exige que as partes ajam com lealdade, probidade e cooperação, evitando condutas que frustrem as legítimas expectativas do outro contratante.

Em contratos de adesão, como são os planos de saúde, a interpretação das cláusulas deve ser feita de maneira mais favorável ao aderente, que se encontra em posição de vulnerabilidade. A operadora, ainda que em regime de autogestão, não pode se valer de interpretações restritivas ou formalistas para negar cobertura a tratamentos essenciais, especialmente quando a vida e a saúde do beneficiário estão em risco. A primazia dos direitos fundamentais à vida e à saúde, consagrados na Constituição Federal, impõe uma leitura teleológica e humanitária das normas contratuais e regulamentares, de modo a assegurar a efetividade da proteção à saúde.

Portanto, ainda que se reconheça a inaplicabilidade direta do CDC, a conduta da CASSI deve ser analisada à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como da interpretação mais favorável ao beneficiário, em consonância com a proteção constitucional da vida e da saúde.

A controvérsia central da presente lide reside na negativa da Ré em custear o procedimento de Implante Valvar Aórtico Transcateter (TAVI), sob a alegação de que o Autor não preencheria os critérios da Diretriz de Utilização (DUT) nº 143 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e que o Rol de Procedimentos seria taxativo.

Inicialmente, cumpre destacar que a tese da taxatividade do Rol da ANS, que foi objeto de intenso debate e pacificação pelo Superior Tribunal de Justiça nos EREsp nº 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, foi substancialmente alterada pela Lei nº 14.454, de 21 de

setembro de 2022. Esta lei incluiu o § 13 ao artigo 10 da Lei nº 9.656/1998, que dispõe:

> "Art. 10. (...)
> § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:
> I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou
> II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."

A nova redação legal estabelece, de forma inequívoca, a mitigação da taxatividade do Rol da ANS, permitindo a cobertura de procedimentos não listados, desde que preenchidos os requisitos de comprovação de eficácia científica ou recomendação por órgãos técnicos. Essa alteração legislativa, posterior ao julgamento dos EREsp pelo STJ, impõe uma nova interpretação sobre a obrigatoriedade de cobertura, privilegiando a indicação médica fundamentada e a medicina baseada em evidências.

No caso concreto, os laudos médicos apresentados pelo Autor (IDs 105757007 e 105757008) são categóricos ao indicar a urgência e a necessidade do procedimento TAVI. O Autor, com 84 anos de idade, apresenta estenose aórtica grave, dispneia em repouso e um "alto risco de morte súbita", sendo o TAVI a "primeira opção" e a "única opção terapêutica" viável, conforme os médicos assistentes. Os laudos ainda mencionam que a eficácia do TAVI é comprovada por "vários estudos clínicos" para pacientes em diversos subgrupos de risco.

A DUT nº 143 da RN 465/2021 (ID 114804391), invocada pela Ré para justificar a negativa, estabelece a cobertura obrigatória do TAVI para "Pacientes com idade igual ou maior que 75 anos, sintomáticos, com expectativa de vida > 1 ano, inoperáveis ou com alto risco cirúrgico, definido como escore Society of Thoracic Surgeons – STS > 8% ou EuroSCORE logístico > 20%". O Autor, com 84 anos, enquadra-se no critério etário. A alegação da CASSI de que o "score de 6,45%" não preencheria os critérios da DUT é falha, pois o laudo médico do cardiologista (ID 105757003) atesta o "alto risco cirúrgico" e a "estenose aórtica grave, bastante sintomática, com dispneia em repouso", indicando o TAVI como "primeira opção". A interpretação da DUT deve ser teleológica, visando à proteção da vida e saúde do beneficiário, e não meramente formalista. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Paraíba (IDs 105757015, 105757016, 105757017) já vinha relativizando a taxatividade das DUTs em casos de urgência e indicação médica,

reconhecendo que as diretrizes não podem ser consideradas parâmetros inflexíveis quando o caso concreto contém particularidades que recomendam o procedimento prescrito.

Ademais, a prerrogativa de escolha do tratamento mais adequado ao paciente pertence exclusivamente ao médico assistente, que detém o conhecimento técnico e a responsabilidade pela saúde do indivíduo. A operadora de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de terapêutica indicada pelo profissional habilitado para a busca da cura ou melhora da condição de saúde do beneficiário. A ingerência da operadora na conduta terapêutica prescrita configura prática abusiva e viola o direito fundamental à saúde e à vida.

O Regulamento do Plano de Associados da CASSI (ID 114804392), em seu Art. 2º, Parágrafo Único, expressamente prevê que a cobertura assistencial e as condições de acesso do Plano de Associados foram ampliadas para respeitar as garantias mínimas definidas na Lei nº 9.656/1998 e para garantir a cobertura de todo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente e suas atualizações. Assim, a própria regulamentação interna da Ré corrobora a obrigatoriedade de cobertura do procedimento TAVI, especialmente considerando a atualização legislativa e a indicação médica robusta.

Quanto a condenação em danos morais pleiteada pela parte autora, a recusa inicial da operadora de plano de saúde em autorizar um procedimento médico de urgência, essencial para a manutenção da vida e da saúde de um paciente idoso e com múltiplas comorbidades, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais. A alegação da Ré de que a controvérsia contratual afastaria o dever de indenizar não se sustenta no presente caso.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativa indevida de cobertura de tratamento médico, em situações de urgência e emergência, agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário, que já se encontra em estado de fragilidade em razão da doença. Tal conduta transcende o mero descumprimento contratual, configurando dano moral *in re ipsa*, ou seja, que se presume pela própria ocorrência do fato danoso.

No caso do Autor, a estenose aórtica grave, com risco de morte súbita, e a necessidade premente do procedimento TAVI, conforme atestado pelos médicos assistentes, tornam a recusa da CASSI uma conduta que expôs o paciente a sofrimento desnecessário e a um risco agravado à sua vida. A incerteza e a angústia geradas pela negativa de um tratamento vital, mesmo que posteriormente revertida por decisão judicial, são sentimentos que, por si só, justificam a reparação moral.

O valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta da Ré e ao sofrimento imposto ao Autor, considerando-se a finalidade compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor,

sem configurar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados na Petição Inicial para:

CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente deferida (ID 105758832), tornando-a definitiva, e, consequentemente, CONDENAR a CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI) na obrigação de fazer consistente em custear integralmente o procedimento cirúrgico de Implante Valvar Aórtico Transcateter (TAVI) e todos os materiais específicos e indispensáveis para sua realização, conforme a indicação médica do Autor MARLE FORMIGA MACIEL.

CONDENAR a CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do Autor MARLE FORMIGA MACIEL, a ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação.

CONDENAR a CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

João Pessoa, data e assinatura eletrônicas.

Juliana Duarte Maroja
Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: JULIANA DUARTE MAROJA
18/12/2025 10:46:16
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 129216742

25121810461608900001

IMPRIMIR GERAR PDF